

Abschiebung aus dem Nichts Eine Asylsuchende soll abgeschoben werden, dabei hat sie der entsprechende Bescheid gar nicht erreicht, weil ihre Adresse nicht bekan...

Abschiebung aus dem Nichts; Eine Asylsuchende soll abgeschoben werden, dabei hat sie der entsprechende Bescheid gar nicht erreicht, weil ihre Adresse nicht bekannt war. Der Flüchtlingsrat fordert, dass Behörden die Anschriften von sich aus ermitteln

taz, die tageszeitung

Donnerstag 23. Februar 2023

Copyright 2023 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: NORD AKTUELL; S. 25

Length: 911 words

Byline: Reimar Paul

Highlight: Eine Asylsuchende soll abgeschoben werden, dabei hat sie der entsprechende Bescheid gar nicht erreicht, weil ihre Adresse nicht bekannt war. Der Flüchtlingsrat fordert, dass Behörden die Anschriften von sich aus ermitteln

Body

Von Reimar Paul

Fayola Abubakar (Name geändert) fuhr erschrocken aus dem Bett, als Polizisten und Behördenmitarbeiter eines frühen Morgens im August des vergangenen Jahres an ihrer Wohnungstür im Städtchen Dassel im Kreis Northeim klingelten. Sie seien gekommen, erklärten die Beamten der bestürzten Frau, um die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vorab schriftlich angekündigte Ausweisung zu vollziehen. Sie sollte im Rahmen der Dublin-Verordnungen nach Spanien abgeschoben werden; über dieses Land war die Nigerianerin in die Bundesrepublik eingereist.

Einen solchen Bescheid, gegen den sie sich noch rechtlich hätte wehren können, habe sie nie erhalten, versicherte Abubakar den unangekündigten Besuchern. Sie hatte recht: Das entsprechende Schreiben hatte das Bamf an die Adresse der niedersächsischen Landesaufnahmebehörde in Braunschweig geschickt, wo die Geflüchtete zunächst auch untergebracht war. Den Umzug nach Dassel hatte niemand dem Bundesamt mitgeteilt.

Abubakar hatte Glück. Die damalige Abschiebung sei abgebrochen worden, sagt die Göttinger Rechtsanwältin und Vorsitzende des niedersächsischen Flüchtlingsrates, Claire Deery. Inzwischen befinde sich die schwer traumatisierte Frau im Kirchenasyl. Ihr Asylverfahren läuft. Deery ist optimistisch, dass Abubakar ein Bleiberecht in Deutschland bekommen kann.

Die Geschichte ist offensichtlich kein Einzelfall. Nach Angaben des Flüchtlingsrates erreichen immer mehr Schriftsätze und Bescheide des Bamf die Geflüchteten nicht, da deren Adresse der Behörde nicht bekannt ist. In der Konsequenz würden Asylverfahren eingestellt und Bescheide rechtskräftig, die die betroffenen Flüchtlinge

Abschiebung aus dem Nichts Eine Asylsuchende soll abgeschoben werden, dabei hat sie der entsprechende Bescheid gar nicht erreicht, weil ihre Adresse nicht bekan....

niemals erreicht hätten. Der Flüchtlingsrat fordert deshalb eine Adressermittlungspflicht des Bundesamtes, sagt der Geschäftsführer des Rates, Kai Weber. Zudem müssten die Landesaufnahmebehörde und die örtlichen Ausländerbehörden verpflichtet werden, dem Bamf Adressänderungen von Flüchtlingen von Amts wegen mitzuteilen.

Rechtlich seien die Asylsuchenden verpflichtet, jede Änderung ihrer -Adresse dem Bamf mitzuteilen, räumt Weber ein. Dies sei den Betroffenen oftmals aber nicht bewusst. Der Flüchtlingsrat weist darauf hin, dass Geflüchtete oftmals erst nach mehreren Monaten auf die Kommunen verteilt und vorher lange zwischen verschiedenen Aufnahmeeinrichtungen des Landes hin- und hergeschoben würden.

So würden Geflüchtete zunächst in der Erstaufnahme Bad Fallingbommel/Oerbke untergebracht, anschließend zur Registrierung in die Messehallen nach Hannover geschickt und nach vier Wochen erneut nach Fallingbommel zurückverwiesen. Anschließend würden sie etwa der Stadt Hannover zugewiesen, mit Unterbringung in einer anderen Messehalle. Aus dieser Halle heraus erhielten sie dann eine kommunale Unterkunft oder Wohnung. Die ganze Verantwortung bei dieser selbst für Deutsche schwer durchschaubaren Behörden-Konstellation allein den Antragstellern aufzubürden, ist trotz der formalen Belehrungen durch das Bamf nicht in Ordnung, findet Weber.

Nach geltendem Recht stellt das Bamf seine Bescheide und Schriftsätze grundsätzlich der Anschrift zu, die ihm zuletzt vom Antragstellenden oder einer öffentlichen Stelle mitgeteilt wurde. Zu weiteren Nachforschungen ist das Bamf nicht verpflichtet, wie das Bundesverwaltungsgericht 2020 geurteilt hat. Auch sieht die Durchführungsanordnung des Bamf ausdrücklich vor, dass die Behörde nicht verpflichtet ist, eigenständig Nachforschungen zur Anschrift anzustellen oder eine Auskunft über das Ausländerzentralregister (AZR) einzuholen.

Die dort gespeicherten Daten seien dem Bamf, so heißt es in der Dienst-anordnung, nicht zuzurechnen. Selbst wenn das Bamf aufgrund von früheren unzustellbaren Schreiben weiß, dass die letzte bekannte Adresse nicht mehr aktuell ist, sollen Schriftsätze und Bescheide ohne Anschriftenermittlung weiterhin an die letztbekannte Adresse geschickt werden. Die Anschrift zu ermitteln, sei nur in Widerrufsverfahren erlaubt.

Der Flüchtlingsrat bezeichnet die Aussage, dass Informationen aus dem Ausländerzentralregister dem Bamf nicht zuzurechnen seien, als schlichten Unfug: Wem denn sonst, wenn nicht dem Bundesamt, sollten die Daten denn sonst zugänglich sein, fragt Weber. Mindestens eine telefonische Nachfrage bei der Landesaufnahmebehörde oder bei der zuständigen Ausländerbehörde könne dem Bundesamt zugemutet werden. Eine solche reiche in der Regel auch aus.

Die blinde Behörde

Dass den Behörden der Aufenthaltsort, also die Postadresse von Asylbewerbern, oft nicht bekannt ist, hatte auch Folgen im Falle der Messerattacke im schleswig-holsteinischen Brokstedt. In einem Regionalzug nach Hamburg hatte dort vermeintlich der staatenlose Palästinenser Ibrahim A. Passagiere mit einem Messer angegriffen. Zwei Menschen hat er getötet, vier weitere zum Teil schwer verletzt.

Ibrahim A. war eine Woche zuvor aus der Untersuchungshaft in Hamburg entlassen worden. Er hatte eine lange Liste an Straftaten vorzuweisen. Nach Aussage von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hätte er deshalb abgeschoben werden können, wenn bekannt gewesen wäre, dass er in U-Haft sitzt.

Warum das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) den Aufenthaltsort nicht kannte, ist unklar. Im Januar 2022 hatte es zumindest Unterlagen zu Ibrahim A. in Kiel angefordert, wo er vor seiner Haft zuletzt gewohnt hatte. Zudem war das Bamf nach Aussage der Hamburger Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) im Mail-Verteiler der Kieler Ausländerbehörde.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Abschiebung aus dem Nichts Eine Asylsuchende soll abgeschoben werden, dabei hat sie der entsprechende Bescheid gar nicht erreicht, weil ihre Adresse nicht bekan....

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); ABSCHIEBUNG (90%); ERMITTLUNGEN (89%); BEAMTE (78%); EINWANDERUNG (78%); POLITISCHES ASYL (78%); RECHTSANWÄLTE (68%)

Industry: RECHTSANWÄLTE (68%)

Geographic: HANNOVER, DEUTSCHLAND (71%); DUBLIN, IRLAND (58%); BRAUNSCHWEIG, DEUTSCHLAND (56%); NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND (87%); DEUTSCHLAND (58%); SPANIEN (58%)

Load-Date: February 22, 2023

End of Document